

1502842-67.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502842-67.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502842-67.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 12h, na Rua Papa João Paulo I, nº. 100, Parque Santa Teresa, Carapicuíba, trazia consigo e vendia para entrega a consumo de terceiros, 08 porções de Maconha e 04 porções de Cocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fl.59), o acusado foi citado (fl.81) e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição, com pedido de desclassificação para uso e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.64/66.

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que as drogas apreendidas em seu poder destinavam-se para seu consumo pessoal.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se deslocaram até o local para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual passava as características do indivíduo. No local encontraram o acusado, preenchendo as mesmas características passadas na denúncia anônima. No local e de longe avistaram o indivíduo em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam no acusado que recebia o dinheiro e entregava a droga ao "cliente" que estava numa sacola, com ele. Resolveram proceder a abordagem do acusado e com ele estava a sacola na qual foram encontradas as drogas apreendidas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas porções de cocaína e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas. Ademais, os policiais narraram conduta de venda de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: , não há circunstancias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase: ausente atenuante e agravante.

Na terceira fase: Incabível o redutor. O réu foi preso em flagrante por este processo no dia 08/12/2021, ou seja, há menos de um mês após ser colocado em liberdade provisória pelo processo nº. 1502628-76.2021.8.26.0542, também por tráfico de drogas (fato do dia 10/11/2021), o que deixa claro sua dedicação a atividade criminosa, não preenchendo o requisito de "bons antecedentes", razão pela qual não faz jus à redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06. Nesse sentido, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU ADNEIL CARLOS DE JESUS LEMOS, filho de Jordania Anunciacao De Jesus e Rodinei Carlos Pereira Lemos, RG nº. 52.807.403, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu está preso, ficando vedado o recurso em liberdade.

Decreto o perdimento dos valores em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4º, §9º, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a justiça gratuita.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA